T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI • HUDUT KAPILARI UYGULAMA MEVZUATI

V-69 TAHDİT KODU HUDUT KAPILARI ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

6458 Sayılı Kanun Orijinal Metinleri, Tebligat Esasları ve Güncel Tahdit Rejimi

Yasal Dayanaklar: 6458 Sayılı YUKK (m. 19, 27, 54, 56) • Göç İdaresi Genelge 2024/4 • Genelge 2024/5 • 492 Sayılı Harçlar Kanunu
Tarih: 05 Kasım 2026 | **Uygulama Alanı:** Hudut Kapıları Pasaport Kontrol Büro Amirlikleri

ÖNEMLİ MEVZUAT GÜNCELLEMESİ (Ç-120 YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞTIR):
Göç İdaresi Başkanlığı'nın **2024/4 Sayılı Genelgesi** ile eski *"Ç-120 (Para Cezasını Ödemeden Çıkan Yabancılar)"* kodu tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Güncel mevzuatta para cezasını ödemeyenlere ihlal süresine göre **Ç-101 (3 ay), Ç-102 (6 ay), Ç-103 (1 yıl), Ç-104 (2 yıl) veya Ç-105 (5 yıl)** giriş yasağı konulmakta, ödenmeyen cezalı harç borcu için ise **N-120** ön izin tahdidi işlenmektedir.

1. HUDUT KAPISI UYGULAMA VE KARAR TABLOSU

Yolcunun Durumu	10 Günlük Hak Var mı?	Ceza Başlangıç Tarihi	Uygulanacak İşlem (Hudut Polisi)
Resmi Tebliğ Belgesi Var İl Göç İdaresi iptal tebligatı ibraz ediliyor ve 10 günlük süre henüz dolmamış.	**VAR** YUKK m. 56 Terke Davet	**CEZASIZ** İhlal günü yoktur	İkamet kartı teslim alınır. V-69 tahdidi sınır personeli tarafından kaldırılır. **Cezasız ve giriş yasaksız çıkışı sağlanır.**
Resmi Tebliğ Belgesi Var Ama Süreyi Geçirmiş Tebliğdeki 10 günlük süreden sonra hudut kapısına çıkışa gelmiş.	**YOK** Süreyi aştığı için kaybetti	**V-69 VERİ GİRİŞ TARİHİ** Genelge 2024/5 m. 8/2-d	V-69 giriş tarihinden bugüne kadar **cezalı harç (1 kat fazlası) tahsil edilir**. Ödemezse ihlal süresine göre **Ç-101..Ç-105** giriş yasağı + **N-120** borç tahdidi girilerek çıkışı yapılır.
Hiçbir Tebliğ Belgesi İbraz Edemiyor Tebligat yok, sistemde sadece V-69 tahdidi görülüyor.	**YOK** Muafiyet tanınmaz	**V-69 VERİ GİRİŞ TARİHİ** Genelge 2024/5 m. 8/2-d	Tebliğ belgesi ibraz edilemediğinden 10 günlük hak verilmez. **V-69 tarihinden itibaren geçen tüm günler cezalı sayılır.** Cezalı harç tahsil edilerek V-69 kaldırılır ve çıkışı sağlanır.

2. İLGİLİ KANUNLARIN ORİJİNAL METİNLERİ VE HUKUKİ AÇIKLAMALARI

1. 6458 Sayılı Kanun Madde 54 (Sınır Dışı Etme Kararı Alınacaklar)

> "MADDE 54 – (1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:
> ...
> e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya ikamet izni iptal edilenler
> f) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler"

Madde Açıklaması: Kanun koyucu (e) bendinde "*ikamet izni iptal edilenler*" hakkında doğrudan sınır dışı etme kararı alınacağını emretmiştir. İkamet izninin iptal edilmesi idari bir işlem olup şahsın Türkiye'deki meşru kalış hakkını anında düşürür.

2. 6458 Sayılı Kanun Madde 56 (Türkiye'yi Terke Davet)

> "MADDE 56 – (1) Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, on günden az olmamak üzere otuz güne kadar Türkiye'yi terk etmeleri için süre

```
tanınır.
(2) Türkiye’yi terke davet edilenlere, Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu belge hiçbir harca tabi değildir.
(3) Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyenler hakkında idari gözetim kararı alınır."
```

Madde Açıklaması: V-69'lu şahıslara İl Göç İdaresi tarafından verilen "10 günlük sürenin" doğrudan yasal dayanağı Madde 56'dır. Kanunun tanıdığı bu terke davet süresi içinde kendiliğinden sınır kapısına gelerek çıkış yapan yabancılar cezadan ve giriş yasağından muaf tutulur. Ancak bu süreyi geçirenler bu hakkı tamamen yitirir.

3. 6458 Sayılı Kanun Madde 19 ve Madde 20 (İkamet İzni ve Vize Statüsü İlişkisi)

```
"MADDE 19 – (1) Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni alması zorunludur..."
"MADDE 20 – (1) Türkiye’de; a) Vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süre boyunca... bulunan yabancılar ikamet izninden muaftır."
```

Hukuki Açıklama (Eski Vizenin Canlanmaması İlkesi): Yabancı Türkiye'ye vizeyle girmiş olsa dahi, ikamet izni tanzim edildiği tarihte statüsü "İkamet İzni Hamili"ne dönüşür. Kanunun 32, 33 veya 34. maddelerine göre ikamet izni iptal edildiğinde (`V-69`), kişinin yasal kalışı son bulur. Yabancı, "*Benim pasaportumda eski vize vardı veya ülkemin vize muafiyeti var*" diyerek geriye dönük hak iddia edemez.

4. Göç İdaresi Başkanlığı Genelgesi 2024/5 (Madde 8/2-d - V-69 Özel Hükmü)

```
"MADDE 8 – (2) V-69 (İkamet İznine İptal/Kesme/Geri Alma İşlemi Yapılan Yabancılar) kodlu veri girişi;
...
d) Ülkemizden çıkış yapmak isteyen yabancılara ilişkin kontroller sırasında V-69 kodu bulunduğu tespit edilenlerin ikamet izni belgeleri teslim alınarak ilgili il müdürlüklerine gönderilir ve V-69 kodu kaldırılır. Çıkış yapmaları için kendilerine tebliğ edilen süre içinde çıkış yapmayanlar ile herhangi bir tebliğ belgesi ibraz etmeyenler hakkında... ihlal süresi V-69 kodlu veri girişinin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanmak üzere para cezasını ödemeyenler hakkında yine ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası içeren ön izin kararı uygulanır."
```

Madde Açıklaması: Bu hüküm sınır kapısındaki polis memurunun ceza başlangıç tarihini nasıl belirleyeceğini tereddütsüz netleştirmiştir: Tebliğ belgesi olmayan veya süresini geçiren yabancıda ihlal başlangıcı, sistemdeki **V-69 veri girişinin yapıldığı tarihtir.**